



SCP Xavier BOIVIN - Pierre-Albert THOURAULT  
Anaïs LEBORGNE  
COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIÉS  
27 rue des Marais  
72065 LE MANS CEDEX 2

272319

20160333 : SDC ECLAT DE VERT / AKERYS PROMOTION

**EXPEDITION**

**ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEEE DEVANT MONSIEUR LE  
PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN**

L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,

Et le **VINGT DECEMBRE**

**A LA REQUETE DU :**

**Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ECLAT DE VERT**, sis 2 Rue des Deux Bois à MONT SAINT AIGNAN (76130), représenté par son Syndic, **la Société ACCORD IMMOBILIER**, exerçant son activité sous l'enseigne **CENTURY 21 HARMONY**, SAS au capital de 1.360.800,00 €, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 389 999 194, dont le siège social est situé **10 bis Rue des Jacobins au MANS (72000)**, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour avocat, **la SELARL DPR AVOCAT, Maître Romain BLANDIN**, Avocat au Barreau de ROUEN, demeurant 22 Rue Raymond Aron, La Vatine, à MONT-SAINT-AIGNAN (76130), laquelle se constitue sur la présente et ses suites

J'AI,

Nous, Société Civile Professionnelle Xavier BOIVIN - Pierre-Albert THOURAULT - Anaïs LEBORGNE,  
Commissaires de Justice Associés, Audienciers près le Tribunal Judiciaire du Mans, y demeurant,  
27 rue des Marais, l'un d'eux soussigné,

**SIGNIFIE ET EN TETE DES PRESENTES LAISSE COPIE A :**

- 1- **Société MMA IARD**, société d'assurances mutuelles à cotisations fixes au capital de 537 052 368 €, inscrite au RCS du Mans sous le n°440.048.882, dont le siège social est situé **160 rue Henri Champion à LE MANS (72030)**, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société EDELIS, anciennement dénommée AKERYS PROMOTION (contrat n°128607511, contrat

n°128607440, contrat n°101 237 728), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, où étant et parlant à :

*Voir P.V. de signification annexé au présent acte*

- 2- Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES**, société d'assurances mutuelles à cotisations fixes inscrite au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est situé **160 rue Henri Champion à LE MANS (72030)**, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société EDELIS, anciennement dénommée AKERYS PROMOTION (contrat n° 128607511, contrat n°128607440, contrat n°101 237 728), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, où étant et parlant à :

*Voir P.V. de signification annexé au présent acte*

- d'une assignation en référé expertise délivrée à la demande du Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT à la Société AKERYS PROMOTION le 04 Août 2020
- de conclusions signifiées dans l'intérêt du Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT
- d'une ordonnance de référé du 02 Février 2021 – RG n°20/00455
- d'une ordonnance de référé du 14 Décembre 2021 – RG n°21/00691

**ET A MEME REQUETE JE LUI AI DONNE ASSIGNATION :**

D'AVOIR A COMPARAITRE

**LE JEUDI 30 JANVIER 2025 à 9H**

par devant Madame, Monsieur le Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN, siégeant en référé au lieu ordinaire de ses audiences au Palais de Justice, salle 104, Place Foch, 76000 ROUEN.

**TRES IMPORTANT**

En applications des dispositions des articles 760 et 761 du Code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le Tribunal Judiciaire.

Conformément aux dispositions de l'article 763 du Code de Procédure Civile, vous êtes tenu dans le délai de **QUINZE JOURS** de la date indiquée en tête du présent acte, ou avant l'audience si la date fixée est antérieure au délai de quinze jours précité, de constituer avocat admis à postuler devant le Tribunal Judiciaire de ROUEN.

La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

Vous rappelant les dispositions de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 modifié par l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 :

*« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.*

*Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.*

*Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. »*

A défaut d'être représenté dans les conditions ci-dessus, vous vous exposez à ce qu'une décision soit rendue à votre encontre sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.

## RAISONS DE LA DEMANDE

### **I – RAPPEL DES FAITS**

La Société EDELIS (anciennement AKERYS PROMOTION) a fait réaliser un ensemble immobilier 2 rue des Deux Bois à MONT SAINT AIGNAN (76130) composé d'un bâtiment A, d'un bâtiment B et d'un bâtiment C faisant l'objet de 67 lots, à savoir **(Pièce 1)** :

- pour le bâtiment A 24 lots à usage d'habitation numérotés de 1 à 24,

- pour le bâtiment B 41 lots à usage d'habitation numérotés de 25 à 66,
- pour le bâtiment C 1 lot (macro lot de 22 logements) numéroté 67,
- 34 emplacements de stationnement aérien privés,
- 60 emplacements de stationnement privés en sous-sol,
- 2 locaux deux-roues en sous-sol,
- 3 locaux techniques en sous-sol

Cet ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété, étant précisé que le règlement de copropriété / état descriptif de division a été établi le 13 Février 2013, et modifié le 03 Décembre 2015 **(Pièces 1 et 2)**.

La Société CITYA FLAUBERT a succédé aux fonctions de syndic du Syndicat des Copropriétaires à la société CITYA BELVIA IMMOBILIER, laquelle avait succédé à la société BELVIA IMMOBILIER.

Dans le cadre de l'édification de cet ouvrage, la Société AKERYS PROMOTION a confié la maîtrise d'œuvre de conception à la Société ARCHITHEOS (Assureur MAF, contrat n°133629/B) **(Pièces n°14 et 15)**.

La maîtrise d'œuvre d'exécution a été confiée à Monsieur Bruno LIOREL, lequel a sous-traité sa mission à Monsieur Bruno FOLLET.

Dans le cadre de ce chantier, la Société AKERYS PROMOTION a souscrit deux contrats d'assurances dommages ouvrage (Contrat n°128607511 portant sur les bâtiments A et B, contrat n°128607440 portant sur le bâtiment C) **(Pièces n°16 et 17)**.

Ces contrats avaient également pour objet de couvrir la responsabilité décennale de la Société EDELIS en sa qualité de constructeur non réalisateur **(Pièces n°18 et 19)**.

Le 23 Avril 2015, la société BELVIA IMMOBILIER a pris livraison des parties communes de l'immeuble, et a, à cette occasion, établi une liste de réserves **(Pièce n° 3)**.

Suite à cette livraison, des discussions sont intervenues entre le Syndicat des Copropriétaires et la société AKERYS PROMOTION aux fins qu'il soit procédé à la levée des réserves.

Une partie des désordres réservés n'ayant pas été résolus, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT a fait constater le 28 Juillet 2015 par la SELARL LAINE RENTY, huissiers de justice, l'ensemble des désordres affectant les parties communes de l'ensemble immobilier **(Pièce n° 3)**.

Malgré plusieurs tentatives de résolution amiable du litige, la société AKERYS PROMOTION n'a pas remédié à l'intégralité des désordres, de sorte que le Syndicat des Copropriétaires a

été contraint de l'assigner à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de ROUEN dans le cadre d'une procédure de référé le 22 Mars 2016 (**Pièces n° 4 et 5**).

Au cours des débats, la société EDELIS (anciennement AKERYS PROMOTION) a reconnu l'existence d'une partie des désordres, et s'est engagée à y remédier.

Concernant les désordres non reconnus, la société EDELIS a contesté sa responsabilité.

Suivant ordonnance de référé du 23 Juin 2016, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT a été débouté de ses demandes à l'encontre de la société EDELIS (**Pièce n° 6**).

Parallèlement, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT a saisi l'assureur dommages ouvrage, la compagnie MMA, de désordres d'infiltrations affectant le parking au sous-sol (**Pièce n° 7**).

Suite aux opérations d'expertise dommages ouvrage, le cabinet d'expertise saisi par la compagnie MMA a considéré que les désordres invoqués étaient apparus avant la réception du chantier, de sorte qu'ils ne pouvaient être couverts par la garantie dommages ouvrage (**Pièces n° 8, 9 et 10**).

Compte tenu de la persistance des désordres, le syndicat des copropriétaires a fait dresser par la SELARL LAINE RENTY, huissiers de justice, le 18 Novembre 2019, un constat complémentaire des désordres affectant l'ensemble immobilier (**Pièce n° 9**).

C'est dans ce contexte que le Syndicat des Copropriétaires a saisi Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de ROUEN d'une demande d'expertise judiciaire.

## **II – RAPPEL DE LA PROCEDURE**

### **1- Ordonnance de référé en date du 02 Février 2021 : RG n°20/00455**

Par assignation en date du 04 Août 2020, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ECLAT DE VERT a sollicité auprès de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de ROUEN une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la Société AKERYS PROMOTION.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général du Tribunal Judiciaire de ROUEN sous le numéro 20/00455.

En cours de procédure, la Société AKERYS PROMOTION a assigné en intervention forcée la société T2C – TECHNIQUE ET CONCEPT DE LA CONSTRUCTION, la société LB ETANCHEITE et de son assureur, la SMABTP (contrat n°1247000/001 299963/000), et Monsieur Bruno LIOREL et de son assureur, la compagnie MMA IARD (contrat n°112345563).

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées dans le cadre de cette instance, le Syndicat des Copropriétaires a sollicité que la procédure d'expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de la Société EDELIS (anciennement AKERYS PROMOTION), de la société T2C – TECHNIQUE ET CONCEPT DE LA CONSTRUCTION, de la société LB ETANCHEITE et de son assureur, la SMABTP, de Monsieur Bruno LIOREL et de son assureur, la compagnie MMA IARD.

Par ordonnance en date du 02 Février 2021, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de ROUEN a fait droit à la demande d'expertise judiciaire du Syndicat des Copropriétaires et a désigné Monsieur SERRES en qualité d'expert judiciaire.

## **2- Ordonnance de référé en date du 14 Décembre 2021 : RG n°21/00691**

Au cours de la première réunion d'expertise judiciaire, il est apparu nécessaire d'étendre les opérations d'expertise judiciaire à Monsieur Bruno FOLLET auquel a été sous-traité la mission de maîtrise d'œuvre d'exécution de l'ouvrage, au contrôleur technique, la Société QUALICONSULT et à la Société SODEREF.

Par assignations en date des 27 et 28 Septembre 2021 et du 06 Octobre 2021, Monsieur Bruno LIOREL a sollicité que les opérations d'expertise judiciaire en cours soient rendues opposables à Monsieur Bruno FOLLET, à la Société QUALICONSULT et à la Société SODEREF.

Par ordonnance du 14 Décembre 2021, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de ROUEN a étendu les opérations d'expertise judiciaire aux parties évoquées.

## **3- Procédure en extension des opérations d'expertise à l'encontre des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de Monsieur LIOREL**

La SMABTP, agissant en qualité d'assureur de Monsieur Bruno FOLLET a assigné les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de Monsieur Bruno LIOREL, maître d'oeuvre.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général du Tribunal Judiciaire de ROUEN sous le numéro 24/00811.

Dans le cadre de cette procédure, le Syndicat des Copropriétaires est intervenue volontairement à la procédure afin de s'associer à la demande d'extension des opérations d'expertise judiciaire à l'encontre des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Cette procédure est actuellement en cours devant le Tribunal Judiciaire de ROUEN.

**4- Procédure en extension des opérations d'expertise à l'encontre des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la Société EDELIS, et de la Société ARCHITHEOS et de son assureur, la MAF**

Par assignations en date des 18 et 21 Octobre 2024, le Syndicat des Copropriétaires a assigné la Société ARCHITHEOS, maître d'œuvre de conception, et son assureur, la MAF, ainsi que les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société EDELIS, anciennement dénommée AKERYS PROMOTION, promoteur.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général du Tribunal Judiciaire de ROUEN sous le numéro 24/00773.

Cette procédure est actuellement en cours devant le Tribunal Judiciaire de ROUEN.

\*       \*       \*  
\*       \*  
\*

A ce jour, les opérations d'expertise judiciaire sont toujours en cours.

Le 06 Août 2024, Monsieur SERRES, Expert judiciaire, a communiqué aux parties sa note de synthèse valant pré-rapport d'expertise judiciaire (**Pièce n°20**).

Aux termes de cette note de synthèse, l'Expert judiciaire indique, concernant infiltrations et coulures affectant de manière généralisée les balcons, que :

*« Il ne s'agit pas seulement de désordres visuels. En effet, comme je l'ai déjà précisé, un élément horizontal en béton brut qui n'est pas protégé mécaniquement finit par se déliter. C'est déjà le cas de certaines surfaces de balcons où j'ai relevé des éclats*

(flèche photo 2.7). Un ouvrage en béton brut n'est pas réputé étanche. Dans le cas de balcons en saillie des façades, il était nécessaire non pas de les étancher comme une toiture-terrasse, mais au moins de les hydrofuger ou de les protéger mécaniquement.

Le défaut d'hydrofugation des bétons entraîne de facto une altération du matériau qui éclate, faisant apparaître les fers d'armatures - armatures qui se dégradent à leur tour sous les effets de la corrosion.

**La garantie décennale des constructeurs est engagée sur ce genre de désordres, puisque cela constitue une atteinte à la solidité de l'ouvrage. » (Pièce n°20, p.22)**

Concernant l'imputabilité du désordre, l'Expert judiciaire indique que :

*« Au vu de ces deux éléments, il apparaît donc assez clairement qu'en phase ETUDES, le cabinet ARCHITHEOS n'avait pas prévu d'ouvrage de protection des bétons bruts des balcons : Ni couverture, ni hydrofugation. A ce titre l'imputabilité originelle des désordres incombe à ARCHITHEOS.*

*Néanmoins, il est important de souligner que les plans PRO établis pour la phase de DCE (dossier de consultation des entreprises) sont établis à l'échelle 1/50e et qu'ils n'ont absolument pas valeur de plans d'exécution – plans d'EXE qui relèvent exclusivement de la responsabilité des entreprises et du maître d'oeuvre ayant la mission VISA.*

*Le cabinet ARCHITHEOS n'ayant pas réalisé la phase DET (Direction de l'Exécution des Travaux), il serait inéquitable de lui imputer à 100% cette impasse technique, alors que les intervenants qui ont suivi n'ont pas du tout relevé cette omission.*

*Il est constant qu'un architecte qui a la possibilité d'assurer la mission DET à la suite de ses études, peut parfaitement rectifier une erreur ou pallier une omission, en phase chantier.*

*Il revenait donc à la maîtrise d'oeuvre d'exécution de faire poser ces couvertines, ou bien de les remplacer par tout autre ouvrage concourant à l'étanchéité des dessus d'acrotères, comme par exemple la mise en oeuvre d'un S.E.L. (système d'étanchéité liquide).*

*(...)*

*En synthèse de ce chapitre sur l'imputabilité de ce grief n°2, il convient de retenir les implications provisoires suivantes :*

- ARCHITHEOS pour 20%, en raison de l'omission commise en phase d'études,
- Messieurs Bruno LIOREL et Bruno FOLLET pour 60% de façon conjointe et solidaire, en attendant des éléments plus précis sur les missions de chacun,
- LB ETANCHEITE pour 20%, en raison du non-respect du CCTP (sauf à démontrer que ces prestations lui aient été enlevées de son marché de travaux). » **(Pièce n°20, p.22 à 27)**

A la suite de la diffusion de cette note de synthèse, compte tenu de la caractérisation de la nature décennale des désordres relatif au défaut d'étanchéité des balcons par l'Expert judiciaire, le Syndicat des Copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage, les Compagnies MMA IAR et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le 12 Septembre 2024 **(Pièce n°26)**.

Le cabinet SARETEC, mandaté en qualité d'expert par les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, a fixé une réunion d'expertise au 23 Octobre 2024.

Préalablement à la tenue de cette réunion, par courrier du 09 Octobre 2024 adressé par l'intermédiaire de son Conseil, le Syndicat des Copropriétaires a communiqué l'ensemble des pièces diffusées dans le cadre de l'expertise judiciaire permettant au cabinet SARETEC d'appréhender les désordres affectant l'ensemble immobilier **(Pièce n°27)**.

Le 24 Octobre 2024, le cabinet SARETEC a établi son rapport aux termes duquel, après avoir constaté la matérialité des désordres, il a considéré, en contradiction avec les conclusions provisoires de l'Expert judiciaire, que ces derniers n'étaient pas de nature à entraîner une impropriété à destination de l'ouvrage, et n'affectait pas sa solidité **(Pièce n°28)**.

Sur la base de ce rapport, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont informé le Syndicat des Copropriétaires par courrier du 28 Octobre 2024 du refus de garantie quant à la prise en charge des désordres affectant les balcons de la résidence **(Pièce n°29)**.

Par courrier en date du 31 Octobre 2024, le Syndicat des Copropriétaires a contesté la position de refus de garantie prise par l'assureur dommages ouvrage **(Pièce n°30)**.

Ce courrier n'a donné lieu à aucune réponse des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

### III – DISCUSSION

#### A- DEMANDE D'EXTENSION DES OPERATIONS D'EXPERTISE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

##### EN DROIT

L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose :

*« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »*

L'article 331 du Code de procédure civile dispose :

*« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.*

*Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.*

*Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».*

##### EN L'ESPECE,

#### a- Extension des opérations d'expertise judiciaire aux Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur dommages ouvrage

Ainsi qu'il l'a été indiqué, à l'issue de la procédure d'expertise dommages ouvrage, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont opposé au Syndicat des Copropriétaires un refus de garantie quant aux désordres affectant les balcons de la résidence (**Pièce n°30**).

Pour motiver ce refus, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué au Syndicat des Copropriétaires que, selon l'expert mandaté par ses soins, les

désordres affectant les balcons n'étaient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, et n'affectait pas sa solidité.

Cette position est contraire à l'analyse technique de l'Expert judiciaire qui considère que les désordres affectant les balcons de la résidence portent atteinte à la solidité de l'ouvrage :

*« Il ne s'agit pas seulement de désordres visuels. En effet, comme je l'ai déjà précisé, un élément horizontal en béton brut qui n'est pas protégé mécaniquement finit par se déliter. C'est déjà le cas de certaines surfaces de balcons où j'ai relevé des éclats (flèche photo 2.7). Un ouvrage en béton brut n'est pas réputé étanche. Dans le cas de balcons en saillie des façades, il était nécessaire non pas de les étancher comme une toiture-terrasse, mais au moins de les hydrofuger ou de les protéger mécaniquement.*

*Le défaut d'hydrofugation des bétons entraîne de facto une altération du matériau qui éclate, faisant apparaître les fers d'armatures - armatures qui se dégradent à leur tour sous les effets de la corrosion.*

***La garantie décennale des constructeurs est engagée sur ce genre de désordres, puisque cela constitue une atteinte à la solidité de l'ouvrage. » (Pièce n°20, p.22)***

Compte tenu de ces éléments, le Syndicat des Copropriétaires a le plus grand intérêt que les opérations d'expertise judiciaire soient rendues contradictoires aux Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur dommages ouvrage, afin que les conclusions définitives de l'Expert judiciaire à intervenir leur soient opposables.

Dans un souci d'une bonne administration de la justice, il est demandé que la présente demande de mise en cause à l'encontre des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, fassent l'objet d'une jonction avec la procédure actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00773.

Dans ces conditions, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT est bien fondé à demander que les opérations d'expertise judiciaire actuellement en cours soient étendues aux Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur dommages ouvrage.

## **PAR CES MOTIFS**

Ordonner la jonction de la présente procédure avec l'instance enregistrée au répertoire général du Tribunal Judiciaire de ROUEN sous le N° 24/00773.

Rendre communes et opposables aux Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur dommages ouvrage, les opérations d'expertise confiées à Monsieur SERRES suivant ordonnance de référé en date du 02 Février 2021 (RG n°20/00455), ayant été étendues par ordonnance de référé du 14 Décembre 2021 (RG n°21/00691).

Réserver les dépens.

**SOUS TOUTES RESERVES**

**BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIECES**

1. Etat descriptif de division / règlement de copropriété du 13/02/2013
2. Rectificatif à l'état descriptif de division / règlement de copropriété du 03/12/2015
3. Procès-verbal de constat en date du 28/07/2015
4. Courrier de la Sté CITYA BELVIA à AKERYS PROMOTION du 25/06/2015
5. Courrier de la Sté CITYA BELVIA à AKERYS PROMOTION du 20/07/2015
6. Ordonnance de référé du TGI de ROUEN du 23/06/2016
7. Courrier de la Cie MMA à la Sté CITYA BELVIA du 12/10/2016
8. Courrier de la Sté SARETEC à la Sté CITYA BELVIA du 08/11/2016
9. Courrier de la Sté CITYA BELVIA à la Cie MMA du 20/12/2016
10. Courrier de la Sté SARETEC à la Sté CITYA BELVIA du 11/01/2017
11. Procès-verbal de constat du 18/11/2019
12. Conclusions de la Sté AKERIS PROMOTION déposées au cours de la procédure initiée au cours de l'année 2016
13. Extrait K BIS de la Société EDELIS, anciennement dénommée AKERIS PROMOTION
14. Extrait KBIS de la Société ARCHITHEOS
15. Attestation d'assurance de la Société ARCHITHEOS au titre de l'année 2013
16. Conditions particulières du contrat d'assurance EDELIS (contrat n°128607511)
17. Conditions particulières du contrat d'assurance EDELIS (contrat n°128607440)
18. Attestation d'assurance de la Société EDELIS (contrat n°128607511)
19. Attestation d'assurance de la Société EDELIS (contrat n°128607440)
20. Note de synthèse en date du 06/08/2024
21. Mail de l'Expert judiciaire en date du 17/09/2024
22. Attestation d'assurance de la Société EDELIS au titre de l'année 2020
23. Assignation délivrée par la Société EDELIS le 20/10/2020
24. Extrait KBIS de la Société ASSURANCE SERVICE
25. Attestation d'assurance de Monsieur LIOREL
26. Déclaration de sinistre du 12/09/2024
27. Courrier du Conseil du Syndicat des Copropriétaires au cabinet SARETEC du 09/10/2024
28. Rapport du cabinet SARETEC du 24/10/2024
29. Courrier MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du 28/10/2024
30. Courrier du Syndicat des Copropriétaires du 31/10/2024

Société Civile Professionnelle  
BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE  
Commissaires de Justice  
27 Rue des Marais  
72000 LE MANS

Références : C242319 / 851 / JB

# SIGNIFICATION DE L'ACTE

Cet acte a été remis au destinataire dans les conditions indiquées ci-dessous d'une croix, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.

☐ le Commissaire de justice  
☒ un clerk assermenté.

Affaire  
Nom de l'acte  
Signifié à

: Syndicat des copropriétaires Résidence ECLAT DE VERT  
: 901 ASSIGNATION  
: SA MMA IARD

## REMISE A PERSONNE

☐ Au **DESTINATAIRE** ainsi déclaré

PERSONNE PHYSIQUE

☒ A M. **EVEILLARD Caroline** PERSONNE MORALE  
Qualité **Agent de sécurité - SECURITE** qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte  
**SECURITAS**

☐ Au **DOMICILE ELU**, à M. ....  
Qualité : ..... qui a donné visa.

La lettre prévue par l'art.658 du C.P.C. a été adressée avec une copie de l'acte le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte.

## REMISE A DOMICILE, A RESIDENCE

Les circonstances rendant impossible la signification à personne, ☐ l'intéressé est absent ☐ l'intéressé refuse l'acte  
l'acte a été remis sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre, le cachet du Commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli.

A une **PERSONNE PRESENTE** à son domicile et qui confirme le domicile/siège social :

☐ M. ....  
Qualité : ..... qui a accepté de recevoir l'acte.

un avis de passage a été laissé au domicile et la lettre prévue par l'art 658 du C.P.C. avec la copie de l'acte, a été adressée le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte.

## DEPOT A L'ETUDE

N'ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne, ou à une personne présente acceptant de recevoir, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après, la copie du présent acte a été déposée en notre étude sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté, les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté, le cachet du Commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du C.P.C. et la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du C.P.C. a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification le premier jour ouvrable suivant la date du présent.

Les circonstances rendant impossible la signification à personne ou à domicile :

☐ l'intéressé est absent ☐ la personne présente refuse l'acte ☐ autre

## DETAIL DES VERIFICATIONS

☐ Tableau des occupants ☐ Boîtes aux lettres ☐ Porte de l'appartement  
☐ Voisin ☐ Gardien ☐ Commerçant ☐ Autre : .....

## PERQUISITION

N'ayant pu trouver l'intéressé, et après avoir effectué diverses recherches, il s'est avéré que le destinataire **HABITAIT ACTUELLEMENT** : .....

☐ Ne pouvant régulariser l'acte à cette adresse, je l'ai converti en P.V. de PERQUISITION pour servir et valoir ce que de droit.

Tous les paragraphes non marqués d'une croix sont réputés NON ECRITS.  
Le présent acte comporte 24 feuilles à la copie.

Visa par le Commissaire de justice des mentions relatives à la signification

Xavier BOIVIN - Pierre-Albert THOURAULT - Anaïs LEBORGNE



| COUT ACTE                             |              |
|---------------------------------------|--------------|
| EMOLUMENT ART. R444-3                 | 36,56        |
| D.E.P.<br>Art. A444-15                |              |
| FRAIS DE DEPLACEMENT                  | 9,40         |
| HT                                    | 45,96        |
| TVA 20,00 %                           | 9,19         |
| TAXE FORFAITAIRE<br>Art.302 bis Y CGI |              |
| F.CORRESP.                            |              |
| <b>TTC (1)</b>                        | <b>55,15</b> |
| FRAIS POSTAUX                         | 5,16         |
| F.CORRESP.                            |              |
| <b>TTC (2)</b>                        | <b>60,31</b> |

Société Civile Professionnelle  
BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE  
Commissaires de Justice  
27 Rue des Marais  
72000 LE MANS

Références : C242319 / 851 / JB

## SIGNIFICATION DE L'ACTE

Cet acte a été remis au destinataire dans les conditions indiquées ci-dessous d'une croix, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.

☐ le Commissaire de justice  
☒ un clerk assermenté.

Affaire  
Nom de l'acte  
Signifié à

: Syndicat des copropriétaires Résidence ECLAT DE VERT  
: 901 ASSIGNATION  
: MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

### REMISE A PERSONNE

☐ Au **DESTINATAIRE** ainsi déclaré

PERSONNE PHYSIQUE

☒

A M

Qualité

EVEILLARD Caroline

Agent de sécurité - SECURITE

SECURITAS

PERSONNE MORALE

qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte

☐

Au **DOMICILE ELU**, à M

Qualité

qui a donné visa.

La lettre prévue par l'art.658 du C.P.C. a été adressée avec une copie de l'acte le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte.

### REMISE A DOMICILE, A RESIDENCE

Les circonstances rendant impossible la signification à personne, ☐ l'intéressé est absent ☐ l'intéressé refuse l'acte  
l'acte a été remis sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre, le cachet du Commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli.

A une **PERSONNE PRESENTE** à son domicile et qui confirme le domicile/siège social :

☐

M

Qualité :

qui a accepté de recevoir l'acte.

un avis de passage a été laissé au domicile et la lettre prévue par l'art 658 du C.P.C., avec la copie de l'acte, a été adressée le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte.

### DEPOT A L'ETUDE

N'ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne, ou à une personne présente acceptant de recevoir, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après, la copie du présent acte a été déposée en notre étude sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté, les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté, le cachet du Commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du C.P.C. et la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du C.P.C. a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification le premier jour ouvrable suivant la date du présent.

☐

Les circonstances rendant impossible la signification à personne ou à domicile :

☐ l'intéressé est absent ☐ la personne présente refuse l'acte ☐ autre

### DETAIL DES VERIFICATIONS

☐ Tableau des occupants

☐ Boîtes aux lettres

☐ Porte de l'appartement

☐ Voisin

☐ Gardien

☐ Commerçant

☐ Autre :

### PERQUISITION

N'ayant pu trouver l'intéressé, et après avoir effectué diverses recherches, il s'est avéré que le destinataire **HABITAIT ACTUELLEMENT** :

☐

Ne pouvant régulariser l'acte à cette adresse, je l'ai converti en P.V. de PERQUISITION pour servir et valoir ce que de droit.

Tous les paragraphes non marqués d'une croix sont réputés NON ECRITS.  
Le présent acte comporte 24 feuilles à la copie.

Visa par le Commissaire de justice des mentions relatives à la signification

Xavier BOIVIN - Pierre-Albert THOURAULT - Anaïs LEBORGNE



### COUT ACTE

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| EMOLUMENT ART. R444-3 | 36,56        |
| D.E.P.                |              |
| Art. A444-15          |              |
| FRAIS DE DEPLACEMENT  | 9,40         |
| HT                    | 45,96        |
| TVA 20,00 %           | 9,19         |
| TAXE FORFAITAIRE      |              |
| Art.302 bis Y.CGI     |              |
| F.CORRESP.            |              |
| <b>TTC (1)</b>        | <b>55,15</b> |
| FRAIS POSTAUX         | 5,16         |
| F.CORRESP.            |              |
| <b>TTC (2)</b>        | <b>60,31</b> |